

FASE 0 — DIAGNÓSTICO DE PARTIDA · Ekio BioTech S.L.

Cliente: Francisco Javier Andrés Andrés (Valladolid) *Fecha de ejecución:* 2026-06-12 *Objeto:* dejar fotografiado y firmable el estado real de activos, IP, equipo y contratos ANTES de redactar nada notarial. *Estado:* entregable de Fase 0 listo para que Javier rellene. Devolver en ≤7 días para pasar a Fase 1.

1. CUESTIONARIO DE TITULARIDAD DE ACTIVOS

Instrucciones para Javier:

- Rellena las 3 columnas de cada fila. Si no lo sabes, escribe **"REVISAR"** — eso ya es una respuesta válida y dispara una tarea.
- Columna **"Documento que lo acredita"**: referencia el papel concreto (nº factura, fecha contrato, nº expediente OEPM, escritura notarial, etc.). Si no hay papel, escribe **"SIN DOCUMENTO"**.
- Columna **"Destino propuesto"**: marca con **A** (aportar a Ekio BioTech S.L. vía aportación no dineraria), **B** (queda en EKIO Bienestar S.L.), **C** (queda fuera — patrimonio personal o tercero), o **D** (DUDA — discutir).

BLOQUE 1 · ACTIVOS TANGIBLES — STOCK Y PRODUCTO TERMINADO

Ítem	Titular actual	Document o que lo acredita	Destino propuesto (A/B/C/D)
Stock panel Ekio Light Deep 5 (unidades + valor coste)			
Stock panel Ekio Light Bio Regén 7			
Stock panel Ekio Light Bio Spectrum 10			
Stock nuevo panel 13 LED (prototipos + producción si la hubiera)			
Stock línea Spiro en liquidación (unidades + valor neto realizable)			
Stock accesorios (cables, mandos, soportes, embalaje)			
Stock devoluciones / unidades defectuosas			
Stock en consignación / depósito con terceros (Amazon FBA, distribuidores)			
Materias primas y componentes electrónicos en almacén			
Stock obsoleto previsto para baja (provisión por deterioro)			

BLOQUE 2 · ACTIVOS TANGIBLES — EQUIPAMIENTO E INMOVILIZADO

Ítem	Titular actual	Document o que lo acredita	Destino propuesto
Bancada de fabricación / herramientas de ensamblaje			
Equipo de medición (espectrómetro, lux/PAR meter, osciloscopio, EMF meter)			
Mobiliario, ordenadores, equipos oficina/taller			
Vehículo de empresa (si lo hay) — afectación 100% o mixta			
Local / nave / almacén — propiedad o alquiler			
Contrato de alquiler vigente (titular: ¿Javier persona física, autónomo o Ekio Bienestar?)			
Mejoras realizadas en local arrendado (reformas, instalaciones)			
Moldes / utillaje / fixtures de fabricación del panel			

BLOQUE 3 · PROPIEDAD INDUSTRIAL — PATENTES Y MODELOS

Ítem	Titular actual	Documento que lo acredita	Destino propuesto
Modelo de utilidad U202532624 (publicado/concedido OEPM) — solicitante registrado		Expediente OEPM nº	
PCT — solicitud internacional 157 países (estado: en preparación / presentada el __)		Nº PCT / agente PCT (Patricia García)	
Designaciones nacionales previstas (US, EU, JP, CN, BR, IN, MX, KR, CA, AU...)			
Segunda patente SRBA (reemplaza SFPA) — estado de redacción y solicitante previsto		Borrador memoria, fecha	
Patentes / modelos abandonados o caducados que conviene recuperar			
Eventual cesión interna previa (¿Javier cedió la MU a Ekio Bienestar SL?) — CRÍTICO		Contrato de cesión, escritura, anotación OEPM	

BLOQUE 4 · SOFTWARE Y APLICACIONES PROPIAS

Ítem	Titular actual	Documento que lo acredita	Destino propuesto
SFPA (Software/Sistema/algoritmo de fotobiomodulación) — código fuente, repositorio Git		Contratos desarrolladores, NDA, repositorio	
Algoritmo SRBA (sucesor de SFPA) — estado			
App Ekio Coach — código, cuentas App Store / Google Play, certificados		Acuerdo con desarrollador, contratos	
Backend / API / base de datos asociada a la app		Proveedor hosting, contrato	
Cuentas de hosting, AWS/GCP/Azure, dominios técnicos		Factura proveedor, titular cuenta	
Software desarrollado por terceros con cesión de derechos (¿contrato con transmisión IP en exclusiva?)		Contrato desarrollo	
Software con licencia copyleft (GPL) embebido — auditoría legal pendiente			

BLOQUE 5 · MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

Ítem	Titular actual	Documento que lo acredita	Destino propuesto
Marca EKIO denominativa — OEPM		Nº expediente OEPM, clases Niza	
Marca EKIO mixta/figurativa (logo) — OEPM			
Marca EKIO LIGHT — registrada / en trámite / no registrada			
Marca EKIO BIOTECH — disponibilidad y reserva		Búsqueda OEPM/EUIPO previa	
Marca EKIO COACH			
Marca DEEP / BIO REGÉN / BIO SPECTRUM — si protegidas			
Marca Electrosmog España (denominativa o figurativa)			
Marca SPIRO (si EKIO la usaba como marca propia, no del fabricante original)			
Marcas UE (EUIPO) — alguna registrada			

Ítem	Titular actual	Documento que lo acredita	Destino propuesto
Marcas internacionales (Sistema Madrid OMPI)			
Diseños industriales registrados (packaging, panel design)			

BLOQUE 6 · DOMINIOS WEB

Dominio	Titular actual (registrant)	Registrador / Documento	Destino propuesto
electrosmogespaña.com		Panel registrador (GoDaddy, Namecheap, IONOS...)	
ekio.es			
ekio.com (si está)			
ekiolight.com / .es			
ekiobiotech.com / .es (disponibilidad y reserva inmediata)			
ekiocoach.com / .es			
ekiobienestar.es / .com			
Otros dominios históricos (webs antiguas, micrositos de campañas)			
Dominios defensivos (typo-squatting, regiones)			
Certificados SSL y emails @dominio (Google Workspace / Microsoft 365)		Cuenta administradora, factura	

BLOQUE 7 · WEBS Y TIENDA ONLINE

Ítem	Titular actual	Documento que lo acredita	Destino propuesto
Tienda Shopify electrosmogespaña.com — cuenta admin, plan, facturación		Email admin, factura Shopify	
Tema Dawn personalizado — versiones, customizaciones, código propio		Repositorio del tema, devs implicados	
Apps Shopify de pago contratadas (Klaviyo connector, reviews, etc.)			
Webs históricas (versiones antiguas, blog, landing pages legacy)			
Landing pages externas (Carrd, Webflow, Wordpress)			
Hosting de webs no-Shopify (Wordpress)			
Backups históricos de la tienda y blog			

BLOQUE 8 · REDES SOCIALES Y CUENTAS DE MARKETING

Cuenta	Titular actual (a nombre de quién facturan / a qué email administran)	Documento	Destino propuesto
Instagram @ekio... (handle exacto) — Meta Business titular		Meta Business Settings	

Cuenta	Titular actual (a nombre de quién facturan / a qué email administran)	Documento	Destino propuesto
TikTok			
YouTube (canal, AdSense si activado)			
Facebook Page + Business Manager			
LinkedIn Página de Empresa			
Pinterest			
Twitter/X			
Pixel Meta — propiedad y eventos			
Cuenta Google Ads — facturación a quién			
Google Merchant Center			
Google Analytics 4 — propiedad, admins			
Google Search Console (electrosmogespaña.com)			
Microsoft Clarity			
Klaviyo — cuenta, plan, facturación			
ManyChat — cuenta, plan, facturación, integración IG			
Plataforma de email transaccional (SendGrid, Postmark...)			
Herramientas SEO contratadas (Ahrefs, SEMrush)			

BLOQUE 9 · BASES DE DATOS Y ACTIVOS DE MARKETING

Ítem	Titular actual	Documento / Base lícita RGD	Destino propuesto
Lista Klaviyo 12.400 contactos — base lícita del tratamiento		Política de privacidad vigente, doble opt-in, registro de actividades de tratamiento	
Cartera 7.600 clientes (datos transaccionales Shopify)			
Lista WhatsApp / SMS opt-in			
Base de seguidores ManyChat (IG/WhatsApp)			
Encuestas históricas, NPS, feedback de clientes			
Audiencias custom Meta (Lookalikes, retargeting)			
Acuerdo Encargado del Tratamiento con cada proveedor (Klaviyo, Shopify, ManyChat) — firmado a nombre de quién			

BLOQUE 10 · CONTRATOS COMERCIALES Y PROVEEDORES

Contrato	Parte contratante actual	Documento	Destino propuesto
Fabricante / ensamblador de los paneles — contrato OEM, exclusividad, condiciones		Contrato firmado, fechas	
Proveedores de componentes electrónicos (LEDs, drivers, PCB)			
Proveedor de packaging			

Contrato	Parte cont ratante actual	Document o	Destino propuesto
Operador logístico / fulfillment			
Transportistas (UPS, SEUR, GLS, courier internacional)			
Pasarela de pago Stripe / Shopify Payments — titular cuenta			
PayPal Business			
Bizum empresa			
Cuentas bancarias asociadas al negocio (titular: persona física, autónomo, Ekio Bienestar)			
Contratos de distribución (si EKIO distribuye productos de terceros)			
Contratos de marca blanca / OEM salientes (si EKIO fabrica para terceros)			
Acuerdos con afiliados / embajadores / influencers			
Acuerdos con clínicas, profesionales sanitarios, prescriptores			
Contratos de consultoría FBM activos			
Suscripciones de soft empresarial (Holded, Quipu, A3, Notion, Slack...)			

BLOQUE 11 · EQUIPO HUMANO — RÉGIMEN LABORAL ACTUAL DE LAS ~8 PERSONAS

Una fila por persona. Usar rol, no nombre, si el documento se va a compartir externamente.

Persona / Rol	Régimen actual (asalariado RGSS / autónomo factura / TRADE / phantom equity / colaborador puntual / F&F)	Quién la paga hoy (Javier autónomo / Ekio Bienestar / nadie)	Documento (contrato laboral, contrato mercantil, sin contrato)	Destin o prop uesto
Erick — especialista Klaviyo				
Operaciones / fulfillment				
Atención cliente / postventa				
Diseño / creatividad				
Contenido / redes sociales				
Comercial / B2B				
I+D / técnico paneles				
Administración / contable				
Las 3 colaboradoras con phantom equity ya cerrado (Sección 0 bis) — confirmar régimen laboral subyacente				

Para cada persona, anotar además:

- Antigüedad (fecha alta).
- Si hay convenio colectivo aplicable (¿comercio, industria del metal, oficinas y despachos?).
- Si existe pacto de no competencia / confidencialidad / cesión de IP firmado.
- Si percibe variable / comisiones / bonus.
- Si tiene equipo (ordenador, móvil) propiedad de la empresa.

BLOQUE 12 · PASIVOS, DEUDAS Y CONTINGENCIAS

Ítem	Titular / Deudor	Documento	Destino propuesto
Préstamo ICO (si existe) — capital pendiente, cuota, garantías		Contrato banco, póliza ICO	
Otros préstamos bancarios o pólizas de crédito			
Línea de crédito Shopify Capital / Klarna / PayPal Working Capital			
Confirming / factoring activo			
Aplazamientos AEAT (IS, IVA, IRPF)		Resolución AEAT	
Aplazamientos Seguridad Social			
Deudas con proveedores > 60 días			
Devoluciones pendientes / chargebacks abiertos			
Reclamaciones de consumidores / OCU / Junta arbitral			
Litigios abiertos (cualquier parte)			
Inspecciones AEAT o SS en curso o recientes			
Subvenciones recibidas con compromisos de mantenimiento (CDTI, ICEX, ENISA, ICE Castilla y León, AEI)			
Garantías personales prestadas por Javier (avales)			
Seguros (RC producto, ciber, multirriesgo local) — titular póliza		Pólizas vigentes	

BLOQUE 13 · ACTIVOS «INTANGIBLES BLANDOS» — VALORACIÓN INMATERIAL

Ítem	Estado	Documento si existe	Destino propuesto
Know-how de formulación / protocolos de uso de paneles		Manual interno, SOPs	
Documentación clínica recopilada (estudios, mediciones)			
Marca personal de Javier (presencia pública, charlas, Foro)			
Comunidad / fan base orgánica		Métricas Klaviyo, IG	
Relaciones con prescriptores / KOLs del sector			
Material formativo FBM (videos, cursos, PDFs)			
Reviews / testimonios / casos de éxito documentados			

2. MAPA DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA — HIPÓTESIS A CONFIRMAR

Lectura preliminar (antes de que Javier responda)

La intuición del agente, **a confirmar**, es que el reparto actual está fragmentado y previsiblemente irregular desde la óptica societaria:

- Lado autónomo (Javier persona física):** probablemente la mayor parte de la actividad operativa — tienda Shopify electrosmog.espana.com, facturación a clientes finales, contratos de marketing (Klaviyo, ManyChat, Meta Ads, Google Ads), lista Klaviyo, cuenta Stripe/Shopify Payments, dominios principales, redes sociales — viva a nombre del autónomo o de la persona física.
- Lado EKIO Bienestar S.L.:** sociedad preexistente que puede estar (i) latente / sin actividad, (ii) facturando parcialmente (B2B, consultoría, alguna línea concreta), o (iii) titular formal de ciertos activos

relevantes (¿la marca? ¿alguna patente?). **No lo sabemos hasta que se conteste.**

3. **Lado equipo:** el riesgo crítico es que las 8 personas estén pagadas en parte por el autónomo y en parte por nadie formalmente (colaboradoras freelance que facturan, F&F sin contrato, mezcla con phantom equity ya cerrado). Confirmar **SÍ** o **SÍ** régimen laboral real.

4. Lado IP:

- El modelo de utilidad **U202532624** está en OEPM — verificar **quién figura como solicitante en el expediente**. Si es Javier persona física, perfecto: cesión limpia a Ekio BioTech. Si es EKIO Bienestar S.L., el camino cambia (ver hipótesis crítica abajo).
- La solicitud **PCT** se prepara para julio 2026. **Quien aparezca como solicitante en el PCT debe ser ya Ekio BioTech S.L.**, no Javier ni Ekio Bienestar — esto es decisión irreversible y debe coordinarse con Patricia García antes de firmar la solicitud.
- El **software SFPA / SRBA** y la **app Ekio Coach** son intangibles que pueden no tener documentación de titularidad clara: si fueron desarrollados por freelances sin contrato de cesión de IP en exclusiva, **la titularidad puede estar en el aire** (LPI art. 51 obras por encargo: sólo se ceden los derechos pactados expresamente por escrito).

Hipótesis crítica a confirmar **SÍ** o **SÍ** antes de redactar nada notarial

#	Hipótesis	Acción si se confirma	Acción si se desmiente
H1	El modelo de utilidad U202532624 está a nombre de Javier persona física	Aportación directa de la patente a Ekio BioTech vía art. 87 LIS o aporte en constitución. Requiere informe de tasación y memoria de motivo económico.	Si está a nombre de EKIO Bienestar S.L. -> Ver "Escenario IP ya en EKIO Bienestar SL" abajo.
H2	El PCT aún NO se ha presentado al 2026-06-12	Se presenta directamente a nombre de Ekio BioTech S.L. una vez constituida (calendario filing julio 2026 lo permite).	Si ya se hubiera presentado a nombre del autónomo o Ekio Bienestar -> cesión posterior + anotación en cada designación nacional (caro, lento).
H3	El equipo (~8 personas) está mayoritariamente sin contrato laboral formal o como freelances	Decisión estratégica: regularizar antes o después del aporte; documentar sucesión empresarial (art. 44 ET) si la actividad se traspasa.	Si ya son asalariados RGSS de EKIO Bienestar -> traspaso laboral por sucesión de empresa con todas las antigüedades y condiciones intactas.
H4	La marca EKIO denominativa NO está registrada en OEPM	Registrar HOY a nombre de Javier persona física, ceder en el aporte. Coste OEPM ~150€/clase.	Si ya está registrada a nombre de EKIO Bienestar -> cesión inscrita en OEPM.
H5	La tienda Shopify y la lista Klaviyo están operadas por el autónomo	Cesión completa al aportar (cambio razón social, NIF y datos fiscales en Shopify, Klaviyo, Stripe, Meta, Google).	Si están a nombre de EKIO Bienestar -> simple traspaso intergrupo o se mantienen ahí.
H6	EKIO Bienestar S.L. está activa pero sin actividad relevante	Decidir si se mantiene como vehículo dormido para futuro Holding o si se disuelve / fusiona / vende. La opción más limpia: renombrar EKIO Bienestar S.L. -> Ekio Holdings S.L. y reutilizarla como Holding futura (ahorra constituir una nueva mañana).	Si está activa con facturación, deudas y empleados -> necesita auditoría previa y decisión sobre fusión/escisión.
H7	No hay préstamo ICO ni contingencias fiscales abiertas en el autónomo	Aporte limpio, certificado AEAT al corriente C-04 y certificado SS sin deudas como blindaje (art. 42.1.c LGT).	Si hay deuda -> liquidar o aislar antes del aporte.

Escenario "Y si la IP estuviera ya en EKIO Bienestar S.L."

Este escenario cambia significativamente la operación. Si el modelo de utilidad U202532624, la marca EKIO o el software SFPA/SRBA ya figuran como titularidad de EKIO Bienestar S.L., los pasos extra son:

1. **No se puede aportar desde el autónomo** lo que no está en el autónomo. La IP se moverá **entre sociedades**, no desde persona física.
2. **Vías técnicas posibles:**

- **(a) Aportación no dineraria intersocietaria:** EKIO Bienestar aporta la IP a Ekio BioTech a cambio de participaciones — esto convierte a EKIO Bienestar en socia de Ekio BioTech. Si la arquitectura cerrada (sección 0) prevé que la Holding sea otra entidad, **encaja perfecto:** EKIO Bienestar se renombra como Ekio Holdings y queda como socio mayoritario de Ekio BioTech. Régimen de neutralidad fiscal aplicable (art. 87 LIS + art. 76.4 si es rama de actividad).
- **(b) Compraventa intersocietaria** de la IP a valor de mercado: peor opción — genera plusvalía gravada en IS para EKIO Bienestar y no aprovecha neutralidad.
- **(c) Licencia exclusiva** de EKIO Bienestar a Ekio BioTech: la IP **se queda** en EKIO Bienestar y se licencia. Permite activar **Patent Box (art. 23 LIS)** desde el día 1 con royalty cruzado entre sociedades vinculadas. Riesgo: operación vinculada (art. 18 LIS), royalty a precio de mercado documentado, modelo 232 obligatorio. **Esta es la opción más rica fiscalmente si Patent Box se activa correctamente**, pero requiere documentación impecable.

3. Pasos extra obligatorios en este escenario:

- Auditoría legal previa de EKIO Bienestar (cuentas, libros, actas, deudas).
- Acuerdo de junta de EKIO Bienestar autorizando la aportación/licencia.
- Inscripción del cambio de titularidad o de la licencia en OEPM (y en cada oficina nacional cuando el PCT entre fase nacional).
- Si se elige vía (c) licencia: contrato de licencia detallado con royalty, exclusividad, alcance territorial, ratio Nexus documentado desde el día 1.
- Comunicación a AEAT del régimen de neutralidad si se elige (a), dentro del plazo vigente post-inscripción.

4. Decisión estratégica que Javier debe tomar HOY, antes de redactar la escritura:

- ¿La IP vive en la operativa (Ekio BioTech, máxima protección operativa, complica futuro spin-off de IP) o en la Holding/sociedad de IP separada (Patent Box puro, separación riesgo, complejidad)?
- **Nota:** la arquitectura cerrada (sección 0 del agente) ya decidió IP en operativa. Este escenario solo aplica si se descubre en Fase 0 que la IP ya está en EKIO Bienestar — en cuyo caso se reabre tácticamente cómo mover IP a la operativa nueva o si se replantea licencia.

Nombre de la Holding y objeto social — propuesta para confirmar

Tres opciones realistas para la **Holding** (la operativa ya está nombrada Ekio BioTech S.L.):

Opción	Pros	Contras
Reutilizar EKIO Bienestar S.L. renombrada como Ekio Holdings S.L.	Cero coste de constitución de nueva sociedad. Cambio de denominación: ~300€ notaría + RMP. Si EKIO Bienestar ya tiene IP, queda como tenedora natural.	Hereda historial fiscal y contable previo de EKIO Bienestar — auditar antes. Si tiene deudas o irregularidades, contagia.
Constituir Ekio Holdings S.L. nueva y disolver EKIO Bienestar	Empezar limpio.	Coste extra constitución (~1.000€). Si EKIO Bienestar tiene IP, hay que traspasarla — operación adicional.
Mantener EKIO Bienestar S.L. operativa para línea consultoría/FBM + nueva Ekio Holdings	Tres sociedades, complejidad alta.	Solo tiene sentido si EKIO Bienestar tiene un activo o contrato no transferible.

Objeto social Ekio BioTech S.L. (operativa) — CNAE a incluir mínimo: 2611, 2790, 4669, 4791, 4690, 7219, 7022. Texto del objeto: amplio (fabricación, comercialización, importación, exportación, I+D, consultoría) pero centrado en fotobiomodulación, electromedicina no invasiva, dispositivos LED terapéuticos, productos para mitigación de campos electromagnéticos.

Objeto social Ekio Holdings S.L.: tenencia y gestión de participaciones sociales, gestión y explotación de propiedad industrial e intelectual, prestación de servicios intragrupo. CNAE 6420 (sociedad holding), 7022 (consultoría intragrupo), 7740 (arrendamiento de propiedad intelectual e industrial — clave para Patent Box).

Calendario de la ronda — hipótesis a confirmar con Javier

Hito	Fecha objetivo (hipótesis del agente)	Confirmar
Cierre cuestionario titularidad activos	2026-06-19 (1 semana)	
Auditoría legal interna EKIO Bienestar S.L. + AEAT/SS certificados	2026-06-30	
Decisión arquitectura final (Holding nueva vs. renombrar EKIO Bienestar)	2026-07-03	
Reserva denominación social RMC + tasaciones (patente, marca, dominios, stock)	2026-07-10	
Memoria motivo económico + borrador estatutos + pacto socios	2026-07-25	
PCT filing — Ekio BioTech S.L. ya constituida y titular	2026-07-XX (CRÍTICO: coordinar con Patricia García)	
Escritura notarial constitución Ekio BioTech S.L. + aporte	2026-08-15	
Inscripción RMP + alta censal 036 + ROI + EORI	2026-09-15	
Migración Shopify, Klaviyo, dominios, RRSS a NIF Ekio BioTech	2026-09-30	
Solicitud calificación Empresa Emergente (ENISA)	2026-10-15	
Roadshow inversores con sociedad ya operativa	2026-Q4	
Cierre primera ronda	2027-Q1	

El cuello de botella crítico es el PCT: si la presentación PCT en julio 2026 ocurre antes de que Ekio BioTech S.L. esté constituida e inscrita, la solicitud se presenta a nombre de quien hoy sea titular del MU U202532624 — y eso obliga a una cesión posterior cara y a inscribir cambio de titularidad en cada designación nacional. **O se adelanta la constitución, o se ajusta el calendario del PCT con Patricia García.** Esta es probablemente la decisión más urgente de toda la Fase 0.

3. PREGUNTAS ABIERTAS PARA ASESOR FISCAL Y NOTARIO

Para el asesor fiscal (específicas EKIO, no genéricas)

- Régimen aplicable a la operación si la IP está hoy en EKIO Bienestar S.L.:** ¿optamos por aportación intersocietaria (art. 87 LIS) o por licencia exclusiva con royalty (art. 23 LIS Patent Box)? ¿Qué simulación de cuota IS arrojan a 3 años cada vía, asumiendo facturación EKIO actual + proyección 2027-2028?
- Compatibilidad del tipo 15% empresa nueva creación con la aportación del negocio del autónomo:** la AEAT puede negar el 15% argumentando continuidad de actividad ex art. 29.1 LIS. ¿Vale la pena pelearlo o nos blindamos vía calificación Empresa Emergente (Ley 28/2022) que no exige actividad ex novo?
- Valoración fiscal vs. contable de la patente U202532624:** si Javier ha deducido los gastos de I+D en su IRPF como autónomo, ¿valor fiscal subrogado de la patente = 0? ¿Cómo dimensionamos el informe de tasación para que el valor contable razonable no genere riesgo de inspección y al mismo tiempo permita amortización futura aceptable?
- Operaciones vinculadas entre EKIO Bienestar (Holding/IP) y Ekio BioTech (operativa):** si se elige licencia, ¿qué método de precio de transferencia se documenta (CUP, coste incrementado, profit split)? ¿Necesitamos Acuerdo Previo de Valoración (APA) con AEAT antes de empezar o documentación interna basta?
- Calificación Empresa Emergente (Ley 28/2022)** para Ekio BioTech: ¿qué requisito de "innovación tecnológica" defiende ENISA para EKIO — el modelo de utilidad ya concedido, los proyectos I+D internos, ambos? ¿Cuál es el track record de ENISA con empresas del sector LED/fotobiomodulación?
- Sucesión de empresa en el aporte (art. 42.1.c LGT):** solicitamos certificado al corriente AEAT y SS del autónomo y de EKIO Bienestar SL antes del aporte. ¿Existe alguna deuda latente que no aparezca en el certificado y debemos conocer (sanciones en tramitación, comprobaciones abiertas no notificadas)?
- Aprovechamiento de BINs:** ¿EKIO Bienestar S.L. tiene BINs acumuladas compensables? ¿Se pierden o se conservan con cambio de denominación / objeto social / actividad? Si se mantienen, ¿estrategia para aprovecharlas vía actividad futura de Holding o de IP-licensing?

8. **Phantom equity 3 colaboradoras (Sección 0 bis cerrada):** ¿qué tratamiento fiscal y contable damos a la dotación contable del plan? ¿Cómo se refleja en las cuentas de Ekio BioTech a efectos de valoración pre-money para la ronda?

Para el notario (específicas, no genéricas)

1. **Aporte simultáneo a constitución** del negocio del autónomo + cesión IP + traspaso contratos: ¿se documenta todo en una sola escritura o se requiere protocolizar contratos accesorios separados (cesión OEPM, cesión dominios, cesión Klaviyo, etc.)?
2. **Si se renombra EKIO Bienestar S.L. -> Ekio Holdings S.L.:** misma escritura modifica denominación + objeto social + traslado de domicilio (si procede) + ampliación de capital con aportación de la IP, o ¿es preferible escrituras separadas?
3. **Aportación no dineraria de patente, marca y software:** ¿qué nivel de descripción exige el notario en la escritura para que el RMP no devuelva la inscripción (números de expediente OEPM, copia certificada del título de concesión, etc.)?
4. **Manifestación del aportante sobre titularidad libre de cargas:** el modelo de utilidad U202532624 — ¿hay gravámenes, opciones de licencia previas, o compromisos con terceros (Patricia García, cofinanciadores, subvenciones públicas que exijan reembolso al transmitir)?
5. **Cláusula de motivo económico válido (art. 89.2 LIS):** el notario suele incluir una manifestación estándar; ¿conviene reforzarla con anexo memoria firmada para inspección AEAT?
6. **Pacto de socios protocolizado** o privado: para la primera ronda los inversores VC suelen exigir protocolización notarial parcial de ciertas cláusulas — ¿qué cláusulas se elevan a público y cuáles se mantienen privadas?
7. **Phantom equity (Sección 0 bis cerrada):** ¿cómo se refleja en estatutos sin desnaturalizar el carácter de phantom (sin participaciones reales emitidas)? ¿Cláusula habilitante para futura conversión en participaciones si se decide migrar el plan a stock options Ley Startups?
8. **Designación administrador de Ekio BioTech:** ¿administrador único Javier (riesgo solidario total) o consejo de 3 desde el día 1 (más profesional, da silla a un independiente o asesor de confianza ante futura ronda)?

4. BANDERAS ROJAS DETECTADAS CON EL CONTEXTO DISPONIBLE

1. **Cuello de botella PCT-julio-2026 vs. constitución Ekio BioTech S.L.:** si el calendario PCT con Patricia García está fijado en julio y la sociedad no estará constituida e inscrita para esa fecha, **la solicitud PCT se presentará a nombre incorrecto** (Javier o EKIO Bienestar) y obligará a cesión posterior con anotación en cada designación nacional. **Coste estimado de no resolverlo: 5-15k€** en gestiones de cambio de titularidad internacional. Acción inmediata: reunión a 3 (Javier + Patricia García + agente de constitución) para alinear fecha de filing con fecha de constitución.
2. **IP titularidad fragmentada y no documentada:** el modelo de utilidad puede estar en una persona, la marca en otra y el software en ningún sitio. Riesgo de descubrir en plena due diligence inversora que el activo crítico de EKIO **no es de la sociedad que se vende a inversores**. Esto puede matar una ronda. Auditoría OEPM, EUIPO y de contratos de desarrollo software es **prioridad 1**.
3. **Software SFPA / app Ekio Coach desarrollados por freelances sin cesión expresa de IP** (hipótesis a confirmar): LPI art. 51 — los derechos sobre obra por encargo sólo se ceden por escrito y en los términos pactados. Si no hay contrato con cesión exclusiva, **los desarrolladores siguen siendo cotitulares de los derechos de explotación**. Hay que documentar cesión retroactiva firmada por cada desarrollador antes del aporte.
4. **Lista Klaviyo 12.400 contactos — base lícita del tratamiento RGPD:** si los consentimientos fueron prestados al autónomo "Javier Andrés", la transferencia a Ekio BioTech S.L. **no se hace sola**. Hay que (a) verificar política de privacidad y términos del consentimiento original, (b) comunicar el cambio de responsable del tratamiento a los 12.400 usuarios (o re-confirmar consentimiento), (c) actualizar Registro de Actividades de Tratamiento, (d) renegociar Acuerdo de Encargado del Tratamiento con Klaviyo, Shopify,

ManyChat y Meta a nombre de la nueva sociedad. Sanción RGPD por incumplimiento: hasta 20M€ o 4% facturación.

5. **EKIO Bienestar S.L. — sociedad zombi o sociedad operativa con deudas latentes:** si está inscrita pero sin actividad efectiva, puede tener cuentas anuales no depositadas (cierre registral, sanción 1.200-60.000€ por ejercicio), IS no presentados, o RMP con sanción acumulada. **Antes de reutilizarla como Holding, depósito de cuentas atrasadas + verificación 360º.** Si está activa, todo lo contrario: riesgo de contingencias laborales, fiscales y mercantiles que se hereden.

6. **Sucesión de empresa en lo laboral (art. 44 ET)** — las ~8 personas pasan de hecho a Ekio BioTech con todos sus derechos y antigüedades **aunque no se diga nada**. Si alguna está sin contrato formal o mal regularizada, se convierte en pasivo oculto. Auditoría laboral previa.

7. **Stock Spiro en liquidación:** producto en fin de ciclo. Si se aporta a Ekio BioTech, entra con valor contable que puede estar inflado vs. valor neto realizable. Recomendación: provisionar deterioro en autónomo antes del aporte, o **dejar fuera del aporte** y liquidar como autónomo. Si entra inflado, hay riesgo de impugnación de valoración por inspección AEAT.

8. **Marca EKIO no registrada (hipótesis):** si la marca denominativa o el logo no están en OEPM/EUIPO, un tercero puede registrarla en el periodo entre la decisión de constituir y el aporte. **Registrar HOY, antes del cuestionario**, coste ~150€/clase, plazo respuesta OEPM 6-8 meses pero protección retroactiva desde solicitud.

9. **Phantom equity de las 3 colaboradoras (Sección 0 bis cerrada) — implicación de la ronda:** aunque la decisión está cerrada, hay que confirmar que el documento de phantom firmado contempla qué pasa en (a) cambio de control (venta de la sociedad), (b) entrada de inversor con dilución, (c) salida de la colaboradora antes del vesting. Si el documento no lo contempla, **renegociar antes de la ronda** o quedará como conflicto pendiente.

10. **Domicilio social — Valladolid:** si Javier vive y opera desde Valladolid, lógico domicilio Valladolid. Pero verificar si Comunidad de Castilla y León tiene incentivos autonómicos a I+D, empresas emergentes o reducción de IS autonómico (ICE Castilla y León, Junta CyL, ADE). Si Madrid/Barcelona ofrecen mejor red de inversores con presencia física, valorar también — el domicilio fiscal no es inocuo para acceso a capital.

11. **Confusión potencial Marca Ekio Electrosmog España vs. Ekio BioTech:** la marca operativa que conoce el cliente es "EKIO Electrosmog España"; la sociedad será "Ekio BioTech S.L." y la tienda sigue siendo electrosmog.espana.com. Riesgo de fricción comunicativa con clientes históricos. Definir si BioTech es razón social interna (no usada comercialmente) o si se acompaña de un cambio de branding planificado. Coordinar con el ekio-comunicacion-agent antes de comunicar nada al exterior.

12. **Ausencia mencionada de holding patrimonial personal de Javier:** ahora mismo Javier recibirá las participaciones de Ekio BioTech como persona física, lo que le obligará a tributar en IRPF cualquier dividendo futuro al ~28% en tramos altos. La arquitectura cerrada ya prevé canje a Ekio Holdings vía art. 80 LIS — confirmar que la holding incluye función patrimonial personal y no solo holding de cabecera. No incluir cláusulas estatutarias que impidan a un socio aportar sus participaciones a un holding controlado.

ADVERTENCIA OBLIGATORIA

Este documento es apoyo técnico de Fase 0 — diagnóstico. **Antes de firmar cualquier escritura, contrato de cesión de IP, contrato laboral nuevo o pacto de socios derivado de este diagnóstico, validación obligatoria por abogado mercantil colegiado + asesor fiscal habilitado + notario.** El cuestionario está diseñado para llegar a esas reuniones con los datos en la mano y minimizar horas de consultoría reactiva.

Siguiente acción única para Javier hoy: abrir el Excel adjunto (02_cuestionario_titularidad.xlsx) o imprimir este PDF, bloquear 3 horas en la agenda esta semana y empezar a rellenarlo SIN buscar la respuesta perfecta. Cualquier "REVISAR" es válido y genera tarea. En 7 días, devolver el cuestionario al agente para pasar a Fase 1 (decisión de arquitectura sobre el escenario real, no hipotético).